جامعة الملك سعود
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم القانون الخاص

المقرر 322 حقق (قوانين التأمينات والضمان الاجتماعي)
الشعبة رقم (98891 - 84792)
التاريخ: الثلاثاء 1448/5/9هـ

الاختبار الفصلي للفصل الأول من العام الجامعي 1448هـ

السؤال الأول: (20 درجة)

أجب بكلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وبكلمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة، مع تصحيح العبارة الخاطئة:

1) يُعد الادخار والتضامن الاجتماعي أقدم وسيلتين واجه بهما الإنسان الأخطار التي كانت تُحدق به (**صح**).

.....

2) من خصائص نظام التأمينات الاجتماعية أنه نظام اختياري (**خطأ**).

من خصائص نظام التأمينات الاجتماعية أنه نظام إلزامي، فالخضوع له لا يتوقف على إرادة العامل أو صاحب العمل. ...

3) يُشترط لخضوع العامل لنظام التأمينات الاجتماعية أن يقوم بعمل تابع بموجب عقد عمل (**صح**).

.....

4) يُعد المعلم الخاص في حكم عمال المنازل، لذا فهو مستثنى من أحكام نظام التأمينات الاجتماعية (**خطأ**).

لا يُعد المعلم الخاص من عمال المنازل لأن عمله فكري لا مادي، والاستثناء لا يشمل من في حكمهم، فهو غير مستثنى. ...

5) يُشترط في صاحب العمل حتى يخضع لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية أن يكون نشاطه ربحياً (**خطأ**).

لا يُشترط أن يكون نشاط صاحب العمل ربحيًا، فقد يكون جمعية تعاونية أو خيرية. .....

6) يخضع العامل السعودي الذي يؤدي عمله خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس في المملكة لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية مُطلقاً (**خطأ**).

لا يخضع مطلقًا، وإنما يقتصر خضوعه على فرع المعاشات دون فرعي الأخطار المهنية والتعطل عن العمل. ...

7) يُشترط للاستحقاق المبكر لمعاش التقاعد توقف العامل عن مزاولة عمل خاضع لنظام التأمينات (**صح**).

.....

8) يستحق العامل معاش العجز غير المهني في حال العجز الكلي فقط (**خطأ**).

لا يُشترط العجز الكلي؛ فالمنظم لم يفرق بين العجز الكلي والعجز الجزئي في استحقاق المعاش. .....

9) يفقد المشترك الذي بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش دون توافر نصاب الاشتراك جميع حقوقه (**خطأ**).

لا يفقد حقوقه، بل يستحق تعويضًا لمرة واحدة يُحسب على أساس مجموع الاشتراكات بعد إعادة تثمينها. ..

10) يُشترط في المفقود حتى تستحق عائلته معاش الوفاة غير المهنية أن تحكم المحكمة بوفاته (**خطأ**).

لا يُشترط حكم المحكمة بوفاته؛ فالمفقود يُعامل معاملة من ثبتت وفاته في استحقاق عائلته للمعاش. ...

السؤال الثاني:

(10 درجات)

ضع دائرة حول الاختيار الصحيح:

1) يتفق نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمينات الاجتماعية من حيث غايتهما في (توفير حد أدنى من المعيشة اللائقة بكرامة الإنسان – مساعدة الافراد في مواجهة الأخطار التي تهددهم – جميع ما ذكر).

2) من خصائص نظام التأمينات الاجتماعية أنه نظام قانوني وهذا يعني (أنها لا تتقرر إلا بموجب قانون – انها نظام ملزم للجميع – أن الحقوق والواجبات فيها يجب أن تستند إلى عقد عمل مشروع).

3) يُشترط لخضوع العامل لنظام التأمينات الاجتماعية أن يقوم بعمل تابع والذي يعني (العمل بمقابل أجر – أداء عمل معين لحساب شخص آخر – العمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل).

4) يحق للعامل السعودي الذي يؤدي عمله خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس في المملكة الاستفادة من (مزايا جميع فروع التأمينات الاجتماعية – مزايا فرع المعاشات فقط – مزايا فرع التعطل عن العمل فقط).

5) يُقصد بأجر الاشتراك (الأجر الأساسي للعامل بموجب العقد المكتوب – كل ما يُعطى للعامل مقابل العمل – الراتب الشهري الذي يُودع في الحساب المصرفي للعامل).

6) من الاعتبارات التي تقف خلف تأمين الشيخوخة (المحافظة على القوة الشرائية للمسنين – التخفيف من حدة مشكلة البطالة لدى الشباب – جميع ما ذكر)

7) إذا عاد صاحب المعاش الذي تقاعد مبكراً إلى ممارسة عمل خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية فإنه (لا يجوز له الجمع بين أجر عمله الجديد ومعاشه – يُلغى تقاعده المبكر وتُستأنف سنوات خدمته – يجوز له الجمع بينهما وفق أحكام معينة).

8) يُقصد بالعجز غير المهني (العجز غير الناشئ عن إصابة عمل – العجز الذي يصيب العامل بعد بلوغه السن النظامية للاستحقاق – العجز الذي يصيب العامل خارج مكان العمل).

9) تحقق الوفاة غير المهنية للعامل المفقود (عند تغيبه عن العمل لمدة تعادل مدة خدمته قبل تغيبه – إذا كانت بلغت مدة غيابه المدة المتبقية لبلوغه سن التقاعد – إذا صدر حكم قضائي باعتباره متوفى).

10) يوقف صرف مستحقات أرملة العامل المتوفى وفاةً مهنية في حال (زواجها – التحاقها بأي عمل – جميع ما ذكر).

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح ،،